

0000685-91.2022.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... as roupas e o carro utilizados no roubo (fls. 150/152 - mídia digital).

Enquanto os atos executórios do roubo se consumavam, o veículo Corsa, pertencente à sogra do acusado MAICON, permaneceu nos arredores do local e, logo após o retorno dos coautores do roubo, evadiu-se em seguida.

No veículo utilizado para o delito, que foi localizado pelos policiais militares ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000685-91.2022.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000685-91.2022.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maicon Douglas de Sousa Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra MAICON DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA, qualificado nos autos (fls. 09 e 18), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, pela suposta prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 71/72).

O autor foi preso em flagrante em 16 de julho de 2022 (fls. 01/03), ocorrendo a conversão em prisão preventiva na mesma data (fls. 34/35).

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 81/98).

Citado (fls. 77/78), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 81/98), por meio de defensora dativa (fls. 79).

O pedido de relaxamento da prisão do acusado foi indeferido e, não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 112/115).

Durante a instrução, foram ouvidos a vítima, uma testemunha de acusação e duas testemunhas de defesa, bem como o acusado foi interrogado (fls. 150/152 - mídias digitais).

A Polícia Militar encaminhou mídias apresentadas pela vítima na data dos fatos (fls. 153/161 e 162/163 – mídias digitais).

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação por entender comprovadas autoria e materialidade, tecendo considerações acerca de cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 172/184).

Por sua vez, a Defesa, em alegações finais, preliminarmente, requereu o “relaxamento da prisão ilegal - sic” e, no mérito, pugnou pela absolvição do acusado por ausência de provas de autoria, bem como pelo princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência (fls. 189/207).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado MAICON DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA foi denunciado porque, supostamente, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 19h50min, em estabelecimento comercial situado na Rua Coronel José Alves Ferreira, n. 2023, Jardim Alto Igati, nesta cidade e comarca de Igarapava/SP, juntamente com 02 (dois) indivíduos não identificados, agindo em concurso caracterizado pelo prévio ajuste e cooperação recíproca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) subtraíram, para proveito comum, a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e um aparelho celular avaliado em R\$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais – auto de avaliação às fls. 62), pertencentes à vítima Márcia Regina Martins de Oliveira.

De acordo com a denúncia, o acusado, mediante auxílio e instigação, levou e aguardou seus comparsas sentado ao volante do veículo, próximo ao local dos fatos, para garantir-lhes uma fuga segura e imediata, ocasião em que eles subtraíram os bens indicados no estabelecimento comercial.

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória deve ser acolhida.

A materialidade do delito foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. DQ5597-1/2022 (fls. 10/13), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo auto de avaliação (fls. 62), pelo relatório final (fls. 63/66), pelas imagens e vídeos cedidos pela vítima aos policiais militares (fls. 153/161 e 162/163 – mídias digitais), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

A vítima Márcia Regina Martins de Oliveira, ouvida em Juízo, disse que, no dia dos fatos, por volta de 19h45min, estava trabalhando no caixa da mercearia, quando passaram 03 (três) indivíduos num carro na porta do estabelecimento. Disse que o veículo fez o retorno no quarteirão de cima e 02 (dois) deles desceram, encapuzados com touca e máscara, além de blusa de frio, apesar do calor, entraram no recinto e já se dirigiram ao caixa, momento em que um deles sacou a arma e apontou para sua cabeça, falando que era um assalto, ocasião em que abriram a gaveta e tiraram o dinheiro, além de seu celular, ameaçando-a com a arma a todo momento. Disse que reparou no veículo pois, apesar do fluxo na rua, o carro utilizado passou mais devagar e olhando para dentro do estabelecimento comercial, o que chamou sua atenção. Declarou não se recordar se o veículo era um Palio ou um Corsa. Afirmou que, após parar, o veículo continuou nas imediações, um pouco mais para cima, o que não foi possível ver de dentro do mercado, mas foi visto por meio das câmeras. Contou que, após o crime, os autores saíram do estabelecimento e entraram no mesmo veículo que passou anteriormente. Confirmou que as imagens das câmeras de segurança de seu estabelecimento foram fornecidas para a polícia. Esclareceu que viu os indivíduos descendo do carro pelas câmeras e frisou que, assim que entraram no local, percebeu tratar-se de um assalto e, por isso, pegou o celular para tentar acionar a polícia. Disse que seu celular foi localizado e não reconheceu o acusado

MAICON, recordando-se que possui uma tatuagem no pescoço e, 02 (dois) dias antes, foi ao mercado e perguntou em qual horário ela fechava o estabelecimento. Declarou reconhecer as roupas utilizadas pelos autores do fato, além do carro utilizado. Falou que o motorista do veículo não entrou no estabelecimento no momento dos fatos. Disse que recuperou apenas o celular, enquanto o dinheiro não foi devolvido (fls. 150/152 – mídia digital).

Em fase policial, disse que “é proprietária do estabelecimento comercial. Que nesta data, estava exercendo suas funções laborais no caixa, quando dois indivíduos com capus e máscara adentraram no estabelecimento. Respondeu que assim que os dois adentraram no local e perceberam pouca movimentação, um deles, sacou uma arma e apontou em direção a vítima, causando-lhe grave ameaça e verbalizando 'me da o celular, me da o celular'. O outro ladravaz, esticou o braço e passou a subtrair dinheiro no caixa eletrônico. Ato contínuo os dois indivíduos saíram do comércio e adentraram em um carro. Respondeu que saiu até a porta e visualizou o veículo saindo em alta velocidade. Informa que o local possui câmeras que captaram a ação dos ladravazes assim como a fuga. Declarou que teve subtraído a quantia aproximada de R\$ 500,00. Narrou que seu celular subtraído tem valor aproximado de R\$ 1.000,00 e que não conseguiu identificar os rostos dos autores em razão do capuz.” (sic) (fls. 08).

As declarações da vítima são consistentes, na medida em que estão em harmonia com os relatos constantes da fase policial (fls. 08) e também com a descrição dos fatos realizada na peça acusatória (fls. 71/72).

Saliento que, em delitos patrimoniais, é fundamental a palavra da vítima, desde que seja coerente e segura, como no caso dos autos.

Neste sentido: “Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, o agente ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la.” (In RT 372/633 – Rel. Desembargador Luiz Ambra).

Como se vê, a vítima narrou de forma coerente e detalhada o modo em que se desenvolveu a ação delitiva do réu, que praticou o crime de roubo, mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas.

A testemunha de acusação Wilian Rodolfo Mariano, policial militar, disse, na data dos fatos, foram acionados a respeito de roubo realizado em estabelecimento comercial e deslocaram-se imediatamente até o local, onde fizeram contato com a vítima, que informou que 02 (dois) indivíduos entraram no local, anunciaram o roubo e levaram o celular e quantia de dinheiro que estava no caixa. Falou que a vítima forneceu as imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento, nas quais foi possível visualizar indivíduo de blusa com os dizeres “PlayStation” e gorro na cabeça – sendo aquele que estava com a arma –, enquanto o outro estava de camiseta preta com camuflado, usando um boné. Disse que, neste momento, a vítima forneceu seu “Gmail” e senha para rastrear a localização do celular, que estava no bairro Waldir. Falou que se deslocaram ao local e começaram a procurar num terreno baldio, com auxílio de outra viatura e, dado momento, telefonou para o aparelho celular e começaram a ouvi-lo tocar e o acharam enrolado em um pano debaixo de uma caixa de papelão. Disse que averiguaram mais um tempo no local e foram devolver o celular para a vítima. Falou que, em certo momento, receberam ligação anônima dizendo “Ó, vocês quer localizar o veículo? Nas imagens dá pra ver que era um Corsa prata. O veículo tá na Américo Perani, 116 - sic”. Falou que foram ao local, fizeram contato com pessoas na porta e foram informados por Rafaela, que falou ter um veículo Corsa, sendo possível ver por uma fresta veículo aparentemente similar, ao que ela abriu o portão e viram que o Corsa estava dentro. Disse que Rafaela autorizou a entrada dos policiais e dentro do veículo foram localizadas as vestimentas utilizadas e visíveis nas imagens das câmeras de segurança: camisa do “Playstation”, outra preta com camuflagem e boné utilizado. Disse que perguntaram quem utilizava o veículo e foram informados por ela que quem deixou o veículo no local foram Ítalo, MAICON DOUGLAS e um indivíduo de Uberaba/MG. Narrou que indagaram sobre a localização deles, Rafaela informou que MAICON estava numa rua

próxima e se dispôs a levar os policiais até lá. Falou que, chegando na rua, já foi possível visualizar MAICON, que foi abordado e, de início, negou os fatos, mas, posteriormente, informou "Ó, é o seguinte... eu ia jogar bola, eles me... pegaram carona comigo, pediram pra mim levar eles até lá que eles ia fazer alguma compra, comprar alguma coisa... e eu larguei eles, eles desembarcaram do veículo, posterior, voltou correndo falando pra mim meter o pé, acelerar, acelerar... comecei a andar, virei sentido à Avenida Mogiana - sic", ou seja voltando para o bairro de origem, ocasião em que teria sido informado acerca do roubo e disse que não concordava e era para eles descerem do veículo, o que foi negado pelos outros dois, que falaram para ele acelerar e "ó, nesse momento que eu vi que eles não ia descer, eu descii do veículo, eles foram embora no veículo e eu fui embora pra minha casa". Disse que o veículo é de propriedade de uma mulher, mas não se recorda se era a moradora ou outra pessoa, tendo ciência de que MAICON e ela se conhecem, não se recordando da relação. Disse desconhecer se Ítalo é primo de MAICON. Falou que teve acesso às imagens do estabelecimento comercial e possui as imagens até hoje. Falou que, ao ver as imagens, é possível ver que o veículo passa na porta do estabelecimento e, posteriormente, vem pela rua e faz a parada um pouco antes, os 02 (dois) indivíduos descem, o veículo faz uma manobra e estaciona "voltando", ao que ficou aguardando e os indivíduos retornam ao veículo após o roubo. Disse que trabalha na Comarca há 3 (três) anos e tem conhecimento de que MAICON tem passagens por roubo e receptação, que ele disse que não viu arma nenhuma com os outros 2 (dois) indivíduos, e, sobre a espera, disse que ele falou que os outros 2 (dois) indivíduos teriam dito que só iriam ao "bar" e voltar, ao que ficou aguardando eles. Falou que, por meio de MAICON, foram informados de que o terceiro indivíduo seria Guilherme, de Uberaba/MG, conhecido como "De Menor", e que não sabia como localizá-lo, enquanto Ítalo "sumiu" e não voltou para a residência. Falou que MAICON deu o nome de Ítalo e Guilherme "De Menor". Afirmou que, nas filmagens, não é possível identificar MAICON dentro do estabelecimento. Esclareceu que Rafaela é a moradora da residência onde foi encontrado o veículo e que MAICON foi encontrado pelas informações da própria Rafaela e outras pessoas que estavam na rua. Disse que o dinheiro subtraído não foi localizado, apontando que MAICON declarou que o dinheiro e a arma foram com Ítalo e Guilherme (fls. 150/152 - mídia digital). No mesmo sentido, foram suas declarações em sede extrajudicial (fls. 04/05) e a de seu companheiro de farda Luiz Ricardo de Paula na mesma fase (fls. 06/07). Destaco que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência do depoimento dos policiais militares. A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação apenas pelo fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosas.

Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Destaco que os depoimentos dos policiais se mostraram coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusados e Defesas Técnicas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais relatos.

A testemunha de defesa Rosângela Vieira Araújo, vizinha do acusado, declarou, em

juízo, não ter conhecimento a respeito dos fatos. Disse que conhece MAICON há cerca de 3 (três) anos, que ele trabalha na colheita de café e viu MAICON usar o veículo da sogra em uma oportunidade. Falou que MAICON é tranquilo e é uma boa pessoa. Disse que acha que o veículo da sogra do acusado é um Corsa (fls. 150/152 - mídia digital).

A testemunha de defesa Josiane Gonçalves Malta, vizinha do acusado, disse não ter conhecimento a respeito dos fatos. Falou que conhece MAICON há cerca de 4 (quatro) anos e que ele trabalhava com café, na roça, sendo calmo e boa pessoa aos seus olhos. Disse que MAICON, "de vez em quando" usa o veículo de sua sogra (fls. 150/152 - mídia digital).

Por sua vez, o acusado MAICON DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que pegou o carro de sua sogra e iria jogar bola, o que faz todas as sextas na esquina do supermercado e estava descendo sozinho com o veículo, quando encontrou Ítalo, primo de sua esposa, e com ele "De menor", que falaram que iam para o mesmo caminho e pediram uma carona. Disse que foi para o local onde joga futebol, na esquina do "Estrela do Oriente", e, chegando lá, perguntou para Ítalo e Guilherme onde ficariam e eles responderam que era pra descer um pouco, pois veriam onde eles iam ficar e o interrogando ia parar o carro. "Aí foi quando eu desci pela Estrela do Oriente, dei a volta e subi de novo, eles falou "pode parar ali", aí eu parei um pouco pra cima do Estrela do Oriente, parei o carro, eles desceu, aí eles perguntou se eu ia demorar lá, eu falei que eu não ia demorar, que eu só ia jogar umas duas, três partidas e ia subir de volta, eles perguntou se tinha como eu esperar eles, que eles só iam no bar. Eu manobrei o carro, virei o carro em sentido que, que era meu caminho que eu tinha que voltar, parei o carro lá e tô esperando... não deu, não deu muito tempo que eles saíram, logo eles voltaram correndo, entrou pra dentro do carro e pediu pra mim acelerar. Foi naonde que eu perguntei o que que tava acontecendo, eles falou assim "acelera, pá, mete o pé", aí eu acelerei o carro e virei sentido Avenida Mogiana... e parei o carro. Perguntei "o que que tá acontecendo?", aí foi quando eles me falou que tinha praticado um assalto. Na mesma hora que eles me falou isso, eu já retruquei eles, falei "moço, eu tô devendo cadeia ainda, que que cês tá arrumando ca minha vida? Pode descer do carro, desce do carro agora", naonde que eles se negaram a descer do carro, como o Ítalo é sobrinho da minha sogra e... e o carro era da minha sogra, eu peguei então "pega o carro e vai embora, que eu não vou no carro cocês não, não fiz assalto nenhum, não quis crime nenhum, num vô não", aí eles pegaram o carro e foram embora.". Disse que foi para sua casa e quando estava saindo com sua esposa novamente foi abordado por policiais militares, que perguntaram se seu nome era Ítalo, o que negou e disse que se chamava MAICON e, após consultar seu nome no COPOM e verificar suas passagens, começaram a fazer perguntas sobre a localização de Ítalo e sobre o que sabia em relação ao assalto, ao que disse que não tinha envolvimento, pediu para entrarem em sua residência e ver se achavam algo (dinheiro, celular ou arma de fogo) e, como não localizaram nada, o conduziram à viatura, parando em uma casa, quando começaram a fazer perguntas novamente sobre a localização de Ítalo e "falando pra mim que sabia que eu não tinha, que eu não tinha envolvimento, mas se eu não falasse cadê o Ítalo, eu ia ir preso por causa do meu histórico criminal". Esclareceu que a "quadra dos predinho", onde joga futebol, fica a cerca de 50m (cinquenta metros) de onde Ítalo e Guilherme desceram e os deixou um pouco antes da mercearia. Declarou que passou na frente da mercearia antes de estacionar, pois não sabia onde eles ficariam exatamente e eles falaram "desce aqui", ocasião em que passaram defronte o estabelecimento comercial. Falou que parou perto da mercearia e não perto da quadra "porque já tava na esquina a quadra, já, Dr., eu já tava virando o carro pra mim subir pra quadra, foi quando eles falou pra mim esperar - sic". Disse que só tomou ciência de que era um assalto quando eles voltaram ao carro falando para acelerar e disse que Ítalo e Guilherme não estavam encapuzados dentro do carro e estavam apenas com máscaras "de Covid" na mão. Disse que possui uma tatuagem no pescoço e falou que nunca frequentou o mercado. Perguntado sobre o motivo de esperar Ítalo e Guilherme dentro do carro, eis que jogaria futebol na quadra, disse que "uma que o carro não tava perto da quadra, faltava uns cinquenta metro pra quadra, e os... o Ítalo mais o rapaz pediu

pra mim esperar eles rapidim, eu não sabia o que que eles ia fazer, eles falou que eles ia no bar, se tinha como eu esperar eles rapidinho, já tava... como tava próximo à quadra, cinquenta metros da quadra, eu só manobrei o carro e esperei eles pra mim subir pra quadra de novo - sic". Falou que não viu arma quando eles voltaram para o carro e só percebeu o delito "pela agitação deles - sic". Disse que não se recorda das roupas utilizadas por Ítalo e Guilherme, apontando que estavam com blusa de frio. Falou que, na época dos fatos, estava trabalhando na roça, apanhando café (fls. 150/152 - mídia digital).

Em solo policial, disse que " (...) Que estava em posse do veículo de sua sogra indo jogar bola. Durante o percurso foi abordado por Ítalo Felipe Basílio e Guilherme, os quais estavam descendo a rua. Foi solicitado ao interrogado carona por parte dos dois indivíduos, a qual o interrogado aceitou pois estavam indo na mesma direção. Após deixar os dois no local indicado, manobrou o carro para seguir seu percurso. Ato contínuo os dois retornaram ao veículo e passaram a gritar "acelera, acelera". Respondeu que acelerou o veículo e, enquanto dirigia perguntou aos dois o motivo deles pedirem para acelerar. Informou que os dois responderam que haviam cometido um assalto. Ato contínuo o interrogado parou o veículo e exigiu que os dois descessem do carro. Com a negativa dos dois, o interrogado desceu do veículo e foi para sua residência. Após isso, enquanto saía com sua esposa, fora abordado por policiais militares. Informou que Ítalo é primo de sua esposa e que Guilherme o interrogado não conhece pois esta na cidade há dois dias. Respondeu que não viu nenhum momento a arma portado pelos dois. Respondeu que não praticou nenhum crime e que não compactua com a atitude de Ítalo e Guilherme e que sua prisão ocorreu dentro da normalidade." (fls. 09).

As provas produzidas ao longo da persecução penal são sólidas e contundentes, conforme exposto pela vítima e pela testemunha de acusação, responsável pela prisão em flagrante do acusado.

A vítima foi clara e assertiva ao narrar a dinâmica dos fatos: estava no caixa da mercearia, quando passou um carro, no qual estavam três indivíduos, que fez o retorno no quarteirão de cima e parou um pouco antes, ocasião em que dois indivíduos desceram do automóvel com blusa de frio e máscaras, entraram no recinto e, com o uso de arma de fogo, subtraíram seu celular e o dinheiro do caixa, entrando no automóvel, que, durante o roubo, fez o retorno e parou um pouco mais pra cima. Afirmou, ainda, que MAICON, que possui uma tatuagem no pescoço, foi ao estabelecimento dois dias antes e perguntou qual o horário de fechamento do local, além de reconhecer as roupas e o carro utilizados no roubo (fls. 150/152 - mídia digital).

Enquanto os atos executórios do roubo se consumavam, o veículo Corsa, pertencente à sogra do acusado MAICON, permaneceu nos arredores do local e, logo após o retorno dos coautores do roubo, evadiu-se em seguida.

No veículo utilizado para o delito, que foi localizado pelos policiais militares após ligação anônima, conforme relatado pelo policial militar (fls. 150/152 - mídia digital), foram encontradas as roupas utilizadas pelos autores do delito (vide fls. 158/159), valendo apontar que a proprietária do imóvel em que o automóvel estava (vide fls. 156/157), de nome "Rafaela", indicou que MAICON, Ítalo e terceiro desconhecido de Uberaba/MG, deixaram o carro no local, indicando, inclusive, que MAICON estaria algumas ruas acima, o que possibilitou sua abordagem.

Anoto que o veículo em questão é, nitidamente, similar àquele registrado pelas câmeras de vigilância do local (vide fls. 154/155).

Verifico que, preso em flagrante, ao réu MAICON não restou alternativa outra além de confirmar, tanto em solo policial (fls. 09) quanto em juízo (fls. 150/152 - mídia digital), que estava na condução do veículo antes e durante fatos, em que pese tente afastar seu conhecimento e participação no delito de roubo, alegando desconhecimento em relação à conduta dos demais coautores.

Conforme vídeo registrado pela câmera de segurança (fls. 162/163 - VID-20220715-WA-0080), inclusive, enquanto MAICON efetuava o retorno com o veículo (ao fundo do vídeo), os outros autores do roubo, além de olhar diversas vezes para trás, observando, portanto, a ação do automóvel, já vieram encapuzados e com as máscaras de seu ponto de origem.

A versão apresentada pelo réu MAICON carece de verossimilhança.

Isso porque não faz sentido algum alegar ter ido jogar bola nas proximidades do local do fato, ter estacionado o veículo próximo ao estabelecimento comercial (e não junto ao campo/quadra de futebol) e ainda ter aguardado dentro do veículo os dois outros indivíduos a quem teria alegadamente dado carona.

Ou seja, se MAICON tivesse realmente ido jogar futebol, não teria dado a volta e parado próximo ao local em que o crime foi cometido, bem como teria descido do veículo para ir realizar a prática desportiva, o que não ocorreu.

Além disto, também não procede a alegação de MAICON no sentido de que teria descido do veículo após perceber que os demais ocupantes praticaram o assalto, uma vez que, conforme apontado pelo policial militar em juízo, Rafaela (a moradora do imóvel em que o carro foi encontrado) disse que MAICON também chegou ao local com o carro e acompanhado de Ítalo e Guilherme.

Como se vê, a versão de MAICON é mentirosa e oportunista, pois objetiva apenas levar o juízo a erro e imputar a ocorrência do fato exclusivamente a outrem com vias a escapar da própria responsabilidade criminal, contrariando ampla prova produzida nos autos em seu desfavor.

Por óbvio, diante da impossibilidade de negar a posse e a condução do veículo no momento do crime, especialmente em razão de sua localização pelos policiais militares logo após os fatos, não restou outra alternativa ao réu senão reconhecer parte de sua conduta com argumentos evasivos objetivando evitar a sua responsabilização penal.

Ainda que não tenha sido encontrado na posse da res furtiva (aparelho celular e dinheiro) inexistiu prejuízo ao reconhecimento de sua participação no delito (artigo 29, caput, do Código Penal), ante o robusto acervo probatório já indicado.

Logo, tenho que as provas coletadas aos autos e descritas acima demonstram com segurança a existência do crime de roubo praticado, conforme descrito na denúncia. O delito consumou-se a partir do momento em que os agentes tiveram a posse dos objetos do roubo, os quais saíram da esfera de vigilância da vítima e foram parcialmente recuperados em momento posterior.

A grave ameaça também foi demonstrada, na medida em que a vítima confirmou que um dos indivíduos apontou arma de fogo em sua direção como forma de coagi-la a não reagir e proferiu ameaças a todo momento (fls. 08 e 150/152 – mídia digital), o que também é possível verificar com os vídeos das câmeras de segurança do local, sendo perceptível, com clareza, que o indivíduo com o símbolo “PlayStation” camisa verde aponta a arma de fogo em sua direção e permanece com a arma de fogo em punho, inexistindo dúvida acerca do meio utilizado (vide fls. 162/163 – VID-20220715-WA0082).

Delineada a ação conjunta dos acusados, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal foi satisfatoriamente demonstrada e comprovada durante a instrução processual, sendo o crime praticado em concurso de agentes.

De igual modo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal deve ser reconhecida, já que, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, a vítima foi enfática ao narrar que um dos autores estava de posse de arma de fogo apta a configurar ameaça de mal injusto e grave, o que também foi possível confirmar com as imagens de segurança do local (conforme delineado dois parágrafos acima).

Diante de todo o contexto ora apresentado, não restam dúvidas de que MAICON, de fato, estava na condução do veículo que deixou os dois autores do roubo no local dos fatos e evadiu-se com eles do local após os fatos, de tal modo que concorreu na prática do delito descrito na inicial acusatória.

Logo, ao contrário do que aduz a Defesa Técnica, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas coletadas aos autos e descritas acima demonstram com segurança a existência do crime de roubo praticado na forma como descrita na denúncia.

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido de que faltam elementos suficientes para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria dos

delitos, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo de rigor a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, c.c. §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal.

Prozada, pois, a autoria e materialidade do crime de roubo, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal, prevê como pena-base 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O acusado ostenta maus antecedentes, porquanto condenado por roubo qualificado nos autos n. 0002402-46.2015.8.26.0352, com trânsito em julgado para a Defesa em 12/05/2017 (vide fls. 48). Saliento que outra condenação pretérita, devidamente transitada em julgado, que será utilizada para valoração na segunda fase da dosimetria, de tal modo que inexistente ofensa à Súmula n. 241 do STJ, nos termos da jurisprudência dominante. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem consideradas. Presente, todavia, a agravante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o acusado é reincidente específico, pois fora condenado por roubo qualificado em concurso formal de crimes (por três vezes) e corrupção de menores, em concurso material de crimes (autos n. 0001376-81.2017.8.26.0242, com trânsito em julgado para Defesa em 22/10/2019 - fls. 47), razão pela qual agravo a pena em 1/3 (um terço) fixando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de diminuição a ser computada. Presentes, porém, a causa de aumento prevista na redação do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, devidamente descrita na fundamentação desta sentença, vez que o acusado praticou o crime em concurso de pessoas, além da causa de aumento prevista na redação do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, devidamente descrita na fundamentação desta sentença, em razão da grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Assim, ante a faculdade prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista a gravidade dos fatos, promovo os dois aumentos, aplicando a fração de 1/3 no primeiro momento e a fração de 2/3 em seguida, resultando na pena de 14 (quatorze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 14 (quatorze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista que condenado a pena superior a 8 (oito) anos, bem como diante da gravidade concreta do delito, cometido mediante concurso de agentes e por meio grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente específico.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão e o crime foi cometido mediante grave ameaça. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória formulada na denúncia para CONDENAR o réu MAICON DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA pela prática do delito de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo (previsto no artigo 157, §

2º, inciso II, c.c. §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em seu patamar mínimo.

Em que pese a reiteração de argumentos da Defesa em sede de alegações finais (fls. 189/207), o réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença condenatória. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Ante a ausência de informações sobre o comportamento carcerário do réu relativa ao período em que está preso, fica prejudicada a possibilidade de aplicação da detração determinada pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima.

Transitada em julgado essa sentença: a) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); b) Estando preso o condenado, expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei n. 7.210/84 - LEP); c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do Convênio DPE-SP/OAB/SP (fls. 79).

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 15 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)